GUÍA DE APRENDIZAJE N° 9 • COMPETENCIA ENRIQUE LOW MURTRA

SOLUCIÓN DEL CASO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE ACUERDOS DE PAZ Y JUSTICIA TRANSICIONAL

Estudio comparado entre el Acuerdo Final de Paz de Colombia (2016) y la Transición Democrática de Sudáfrica (1994): Reconstrucción de la memoria colectiva, justicia restaurativa (SIVJRNR vs. TRC Ubuntu) y el rol ético del tecnólogo en software como agente de cambio social.

Evidencia:	**GA9-240201526-AA4-EV01: Solución del caso**
Competencia:	**240201526 - Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz**
Actividad de Aprendizaje:	**GA9-240201526-AA4 - Reflexionar alrededor de acuerdos de paz, teniendo en cuenta el contexto social y la dignidad humana**
Resultado de Aprendizaje:	**240201526-04 - Contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación de conflictos**
Componente Formativo:	**“Ser agente de cambio”**
Programa de Formación:	**Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)**
Ficha de Caracterización:	**3186681**
Aprendiz:	**Karen Yuliana Campo**
Centro y Regional:	**Centro de Teleinformática y Producción Industrial (CTPI) - Popayán, Cauca**
Fecha de Entrega:	**Noviembre de 2026**

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CASO

El conflicto armado y la opresión sociopolítica representan fracturas históricas profundas que desarticulan el tejido social, vulneran de forma masiva los derechos humanos y minan la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Frente a estas crisis, la justicia tradicional punitiva o retributiva suele mostrarse insuficiente para sanar a sociedades fragmentadas, pues se enfoca exclusivamente en imponer castigos de prisión sin garantizar la verdad exhaustiva a las víctimas ni transformar las causas estructurales que originaron la violencia. En este marco, la **justicia transicional y restaurativa** emerge como el paradigma internacional idóneo para transitar de la guerra a la paz.

Tal como estipula la Guía de Aprendizaje N° 9 del SENA, Colombia no es el único país que ha encarado la ardua tarea de superar una confrontación bélica interna. Existen naciones que lograron procesos de transición ejemplares; entre ellas, **Sudáfrica** constituye el referente global insoslayable por su desmantelamiento del régimen racista del *Apartheid* (1948-1994) y la conformación de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación (*TRC*) bajo la cosmovisión humanista del *Ubuntu* ("Soy porque somos"). El presente trabajo realiza un análisis comparativo riguroso entre el **Acuerdo Final de Paz de Colombia (2016)** y el **proceso sudafricano (1994)**, respondiendo a las preguntas de análisis y extrayendo compromisos éticos transformadores para nuestro contexto en Popayán y el departamento del Cauca.

2. RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y PRINCIPALES HITOS

> **Principio Ético:** La memoria colectiva no es rencor hacia el pasado; es el único escudo ético de las naciones contra la repetición del horror y el cimiento fundamental de la dignidad humana de las víctimas.

2.1. Hitos Críticos del Conflicto Armado Interno en Colombia

- **1948 - El Magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán y "El Bogotazo":** El 9 de abril de 1948, el asesinato del caudillo popular desató una ola de violencia insurreccional y la agudización sangrienta de la guerra bipartidista entre liberales y conservadores ("La Violencia"), dejando más de 200.000 muertos y un despojo masivo de tierras campesinas.
- **1958 - El Frente Nacional y la Exclusión Democrática:** Pacto elitista entre los partidos tradicionales para alternarse la presidencia durante 16 años (1958-1974). Aunque cesó la lucha interpartidista, cerró herméticamente la participación democrática a movimientos campesinos, populares y de izquierda.
- **1964 - Nacimiento de las Guerrillas Contemporáneas:** Tras el bombardeo militar a las comunidades campesinas de Marquetalia (Tolima), nacen las FARC-EP dirigidas por Manuel Marulanda. Simultáneamente emergen el ELN en Santander y el EPL (1967), inspirados en doctrinas revolucionarias.
- **Décadas 1980-1990 - Narcotráfico, Paramilitarismo y Genocidio de la Unión Patriótica:** La irrupción de las rentas cocaleras dotó de recursos desmedidos a los actores armados. Tras los diálogos de La Uribe (1984), surge el partido UP, cuyos miembros sufrieron un exterminio sistemático (>6.000 asesinados) perpetrado por paramilitares (AUC) en complicidad con agentes estatales y mafias.
- **2002-2010 - Seguridad Democrática y Degradación Humanitaria:** Ofensiva militar estatal respaldada por el Plan Colombia. A pesar del repliegue insurgente, se documentaron más de 6.402 ejecuciones extrajudiciales ("Falsos Positivos") y un éxodo masivo que elevó las víctimas a más de 9 millones.
- **2012-2016 - Diálogos de La Habana y Acuerdo del Teatro Colón:** Cuatro años de negociaciones entre el gobierno Santos y las FARC culminaron en la firma del Acuerdo Final, con la entrega supervisada por la ONU de 8.994 armas y la creación del Sistema Integral para la Paz (JEP, CEV y UBPD).

2.2. Hitos del Proceso de Transición Democrática en Sudáfrica

- **1948 - Institucionalización del Apartheid:** El Partido Nacional impuso la segregación racial legalizada obligatoria, despojando a la mayoría negra (75% de la población) de derechos civiles y confinándola en reservas marginales (*bantustanes*).
- **1960 - Masacre de Sharpeville e Ilegalización de la Oposición:** La policía reprimió con disparos una protesta pacífica matando a 69 manifestantes. El Congreso Nacional Africano (ANC) fue proscrito, obligando a Nelson Mandela a fundar su brazo armado (*Umkhonto we Sizwe*).
- **1976 - Levantamiento de Soweto y Aislamiento Global:** Protestas estudiantiles reprimidas a sangre y fuego catalizaron un masivo boicot económico, diplomático y deportivo internacional contra el régimen racista de Pretoria.
- **1990-1994 - Diálogos de CODESA y Elecciones Democráticas:** Liberación de Mandela en 1990 tras 27 años de prisión; negociaciones multipartidistas que derivaron en la Constitución Provisional y las históricas elecciones del 27 de abril de 1994, donde Mandela fue electo presidente.
- **1995-2002 - Comisión de la Verdad y Reconciliación (TRC):** Creada por ley bajo la presidencia de Desmond Tutu, transmitió por televisión más de 21.000 testimonios, canjeando amnistías individuales estrictas por confesión pública veraz bajo el principio Ubuntu.

3. CUADRO COMPARATIVO ESTRUCTURADO: COLOMBIA VS. SUDÁFRICA

Análisis contrastado a través de las cinco dimensiones metodológicas ordenadas por el componente formativo *"Ser agente de cambio"*:

CRITERIO DE ANÁLISIS	🇨🇴 COLOMBIA: ACUERDO DE PAZ (2016)	🇿🇦 SUDÁFRICA: TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA (1994)
1. ¿QUIÉNES INTERVINIERON? (Actores Estatales, Opositores, Mediadores y Sociedad Civil)		
Actores Institucionales y Gubernamentales	GOBIERNO DE COLOMBIA Presidente Juan Manuel Santos, equipo negociador de alto nivel (Humberto de La Calle, Sergio Jaramillo, Generales en retiro Mora Rangel y Naranjo), Ministerio de Defensa y Congreso de la República.	RÉGIMEN BLANCO DE PRETORIA Partido Nacional (Presidente Frederik Willem de Klerk, ministros de justicia y la jerarquía de las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica - SADF y la Policía de Seguridad).
Fuerzas Insurgentes / Oposición Política	FARC-EP Secretariado General (Rodrigo Londoño "Timochenko", Luciano Marín "Iván Márquez", Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada) y aproximadamente 13.000 guerrilleros y milicianos.	MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN Congreso Nacional Africano - ANC (Nelson Mandela, Cyril Ramaphosa, Walter Sisulu, Thabo Mbeki), Partido Comunista Sudafricano (SACP - Joe Slovo) y el Partido Inkatha Zulú (IFP - Mangosuthu Buthelezi).
Mediación Internacional y Verificación	Países Garantes: Cuba y Noruega. Países Acompañantes: Venezuela y Chile. Apoyo de la Unión Europea y enviado especial de EE.UU. Misión de Verificación de la ONU (Monitoreo del cese al fuego y dejación de armas).	Naciones Unidas (ONU), Organización para la Unidad Africana (OUA), Secretaría de la Commonwealth, diplomacia británica y movimiento global anti-Apartheid con apoyo de iglesias mundiales.
Víctimas y Sociedad Civil	Participación presencial de 60 víctimas directas en 5 delegaciones en La Habana; Subcomisión de Género; Comisión Étnica; organizaciones defensoras de derechos humanos y mesas campesinas.	Consejo Sudafricano de Iglesias (SACC) con el liderazgo moral del Arzobispo Desmond Tutu; sindicatos de COSATU; líderes estudiantiles y familiares de víctimas de masacres.
2. ¿CUÁL FUE SU MANERA DE ACTUAR Y DE GESTIONAR EL CONFLICTO? (Negociación, Estrategias y Justicia)		
Modelo de Diálogo y Negociación	**Mesa de Diálogo Formal en el Exterior:** Conversaciones en La Habana bajo una agenda cerrada y la premisa: *"Nada está acordado hasta que todo esté acordado"*, evitando filtraciones operativas y blindando el diálogo de las hostilidades locales cotidianas.	**Contactos Secretos y Mesa Multipartidista Local:** Diálogos exploratorios carcelarios entre el gobierno y Mandela (1985-1990) seguidos de la convención formal CODESA con 19 partidos políticos en Johannesburgo, enfrentando crisis en tiempo real.
Gestión de Hostilidades y Desarme	**Cese al Fuego Bilateral y Dejación Total:** Concentración de combatientes en 26 Zonas Veredales (ZVTN) y entrega de 8.994 armas individuales certificada al 100% por la ONU para su fundición en monumentos de paz conmemorativos.	**Suspensión de la Lucha Armada e Integración:** Cese de acciones armadas del MK acordado en el Protocolo de Groote Schuur (1990) e integración progresiva de milicianos negros y fuerzas de defensa en las nuevas Fuerzas de Defensa Nacional (SANDF).
Paradigma de Justicia Transicional	**Justicia Mixta Restaurativa-Retributiva (JEP):** Un tribunal penal transicional ad hoc que investiga macrocasos e impone Sanciones Propias restaurativas (TOAR) sin cárcel a quienes aporten verdad plena y exhaustiva, o penas de 15 a 20 años de prisión a renuentes.	**Comisión Extrajudicial de Verdad y Amnistía Individual (TRC):** Procedimiento público donde la amnistía judicial se concedía caso a caso únicamente si el perpetrador confesaba la verdad completa, demostraba móvil político y actuó bajo proporcionalidad.
Pedagogía y Participación Democrática	Convocatoria al Plebiscito por la Paz (2016). Tras el triunfo del "No", se abrieron mesas de trabajo con sectores opositores, incorporando más de 500 modificaciones al texto final refrendado por el Congreso.	Mandela y de Klerk ejercieron contención pedagógica masiva de las masas tras el asesinato de líderes clave (Chris Hani), canalizando la indignación hacia la convocatoria inmediata de elecciones generales.

CRITERIO DE ANÁLISIS	🇨🇴 COLOMBIA: ACUERDO DE PAZ (2016)	🇿🇦 SUDÁFRICA: TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA (1994)
3. ¿CUÁLES ERAN SUS INTENCIONES E INTERESES? (Demandas Políticas, Seguridad y Garantías)		
Intereses del Estado y Fuerzas Gubernamentales	Terminar la confrontación militar de 50 años; consolidar el control territorial; atraer inversión extranjera y fomentar el turismo; reincorporar a los alzados en armas al marco legal constitucional; mejorar la reputación internacional del Estado.	Evitar el colapso financiero total provocado por el aislamiento internacional; impedir una sangrienta guerra civil racial generalizada; proteger la propiedad privada de la minoría blanca; y asegurar inmunidad judicial para las fuerzas armadas.
Intereses de la Insurgencia / Oposición	Transformación en movimiento político con representación congresional asegurada (10 curules); reformas agrarias estructurales (Fondo de Tierras de 3 millones de hectáreas); garantías de seguridad física para no ser exterminados como la UP; amnistía para delitos políticos conexos.	Abolición absoluta del sistema del Apartheid; consagración del principio democrático de *"una persona, un voto"*; acceso al gobierno democrático por la mayoría negra; restitución de la dignidad y fin de la discriminación institucional.
Intereses de las Víctimas del Conflicto	Conocer la verdad sin ambages sobre sus familiares desaparecidos y secuestrados; reconocimiento solemne de responsabilidad por los victimarios; reparación integral (económica y simbólica); y garantías reales de no repetición en sus territorios.	Romper décadas de impunidad y censura; recuperar los restos de familiares asesinados por escuadrones secretos (*Vlakplaas*); escuchar la confesión y disculpa pública de los opresores; recibir indemnizaciones estatales y atención psicosocial.
Intereses de Sectores Opositores al Acuerdo	Exigir cárcel efectiva tradicional para la cúpula guerrillera; rechazo a que responsables de crímenes atroces ejerzan cargos políticos; defensa del modelo de propiedad agraria tradicional y de los sectores empresariales.	Conservación de privilegios económicos y comerciales de la minoría blanca; preservación del idioma afrikáans y demandas de enclaves autónomos para sectores ultraderechistas afrikáners (*Afrikaner Weerstandsbeweging - AWB*).
4. ¿CUÁLES ERAN LOS CONDICIONANTES POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES?		
Condicionantes Económicos Estructurales	La economía ilegal del narcotráfico como fuente inextinguible de financiación bélica para grupos ilegales; extrema concentración de la tenencia de la tierra rural (Gini de tierras > 0.86); coexistencia de bonanza extractiva con pobreza rural extrema.	Profunda recesión económica provocada por el bloqueo financiero y comercial internacional; huelgas laborales masivas lideradas por sindicatos negros; control monopólico del 87% de las tierras fértiles y de la minería de oro y diamantes por la minoría blanca.
Condicionantes Políticos e Ideológicos	Intensa polarización política interna alimentada por el plebiscito y desconfianza mutua; herencia doctrinaria de la Guerra Fría ("enemigo interno"); deslegitimación previa de procesos de paz fallidos (San Vicente del Caguán).	La caída del Muro de Berlín (1989) desmoronó la narrativa del gobierno racista de presentarse como bastión anticomunista; la comunidad internacional retiró todo apoyo diplomático al régimen segregacionista.
Condicionantes Demográficos y Territoriales	Conflicto territorialmente asimétrico: mientras las urbes vivían en relativa normalidad económica, regiones periféricas como el Cauca, Nariño y Chocó padecían el rigor diario de la guerra. Más de 9 millones de víctimas acumuladas.	Asimetría demográfica insostenible: 75% de población negra, 9% mestiza (*coloured*), 3% india y solo 13% blanca. Mantener sometida a la inmensa mayoría por la fuerza bruta militar se tornó insostenible para Pretoria.
Condicionantes Culturales y Éticos	Cultura de naturalización de la violencia, caudillismo político y estigmatización del pensamiento alternativo; arraigo de la desconfianza interpersonal en comunidades campesinas e indígenas.	La filosofía ancestral **Ubuntu** ("Umuntu ngumuntu ngabantu" - *Un ser humano es humano a través de otros seres humanos*): cosmovisión de sanación comunitaria que primó sobre la sed de revancha individual.

CRITERIO DE ANÁLISIS	🇨🇴 COLOMBIA: ACUERDO DE PAZ (2016)	🇿🇦 SUDÁFRICA: TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA (1994)
5. ¿CÓMO SE RESOLVIÓ EL CONFLICTO? (Acuerdo Final, Instituciones Vigentes, Logros y Desafíos)		
Instrumento Jurídico de Cierre	Firma del **Acuerdo del Teatro Colón** (24 de noviembre de 2016), refrendado por el Congreso de la República e integrado en el Bloque de Constitucionalidad (Acto Legislativo 02 de 2017) como política de Estado obligatoria por 12 años.	Aprobación de la **Constitución Interina de 1993** y posterior promulgación de la **Constitución de 1996** (considerada una de las más avanzadas del mundo en derechos fundamentales), junto a la Ley de Unidad y Reconciliación Nacional de 1995.
Institucionalidad Transicional Desplegada	**Sistema Integral para la Paz (SIVJRNR):** • **JEP:** Investiga crímenes atroces; imputó crímenes de guerra a las FARC por secuestro (Caso 01) y a militares por ejecuciones extrajudiciales (Caso 03). • **CEV:** Entregó en 2022 su Informe Final *"Hay Futuro si Hay Verdad"*. • **UBPD:** Búsqueda humanitaria de más de 100.000 desaparecidos.	**Comisión para la Verdad y la Reconciliación (TRC):** Presidida por Desmond Tutu, procesó 7.112 peticiones de amnistía individual (otorgó solo 849 tras rigurosa evaluación de verdad plena y móvil político). Celebró audiencias públicas televisadas donde agresores y víctimas se confrontaron cara a cara.
Logros Históricos Innegables	Desmovilización efectiva y desarme de la guerrilla más antigua del continente; reducción drástica inicial de homicidios y secuestros; visibilización internacional de los derechos de las víctimas y creación del enfoque de género y étnico transicional.	Transición política totalmente pacífica; evitación del holocausto racial; desmantelamiento de leyes segregacionistas; inclusión democrática y moralización pública internacional de Sudáfrica.
Desafíos Críticos y Retos Pendientes	Asesinato sistemático de más de 400 firmantes de paz y centenares de líderes sociales; demoras estatales en la Reforma Rural Integral; disidencias armadas (Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central) y persistencia del narcotráfico en zonas como el Cauca.	Falta de transformación económica estructural: Sudáfrica mantiene el índice Gini de desigualdad más alto del planeta (~0.63); la tierra y la banca siguen en manos de élites; desempleo juvenil alarmante en guetos y limitadas reparaciones materiales a víctimas.

4. DIAGRAMA INFOGRÁFICO DE JUSTICIA TRANSICIONAL COMPARADA

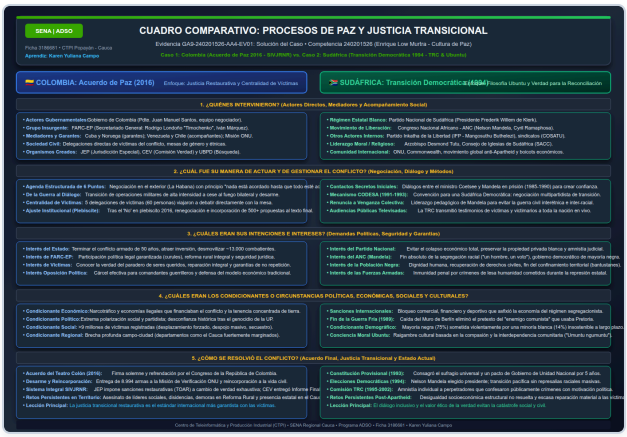


Figura 1. Modelo Comparativo Estructural: Sistema Integral para la Paz en Colombia (SIVJRNR / JEP) vs. Comisión para la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica (TRC / Ubuntu). Autoría: Karen Yuliana Campo (2026).

5. SÍNTESIS Y REFLEXIONES ÉTICAS DEL COMPONENTE FORMATIVO "SER AGENTE DE CAMBIO"

A partir de la contrastación histórica realizada y en armonía con las directrices formativas de la competencia ética institucional (Enrique Low Murtra), se da respuesta a las preguntas orientadas a la acción transformadora:

5.1. ¿Cómo construimos paz?

La construcción de paz no puede confundirse con un decreto gubernamental ni con el simple silencio de los fusiles. Como formuló el teórico de la paz **Johan Galtung (1996)**, la paz debe ser concebida como **Paz Positiva**: un estado dinámico caracterizado por la presencia de justicia social distributiva, la erradicación de la violencia estructural (desigualdad, exclusión, hambre) y la superación de la violencia cultural que justifica la anulación del otro.

Construimos paz desnaturalizando las agresiones cotidianas en nuestras familias, aulas de estudio del SENA y equipos de trabajo. Se construye paz fomentando la **pedagogía del cuidado, la escucha activa y la resolución dialogada de conflictos**. Construir paz demanda superar la estigmatización política y regional, reconociendo que quien piensa diferente no es un enemigo que deba ser aniquilado, sino un interlocutor válido en el concierto democrático.

5.2. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto?

Nuestra responsabilidad es **ética, ciudadana, colectiva e ineludible**. Desde la ética de la alteridad de Emmanuel Lévinas, la presencia del otro nos interpela moralmente; no podemos ampararnos en la indiferencia cómplice ni en la pasividad del espectador que observa el sufrimiento ajeno desde la comodidad individual.

Nuestra responsabilidad abarca:

- **El Deber de Memoria:** Conocer la verdad del conflicto, respetar la dignidad de las víctimas y no caer en el negacionismo de las atrocidades cometidas por ningún actor armado.
- **La Coherencia Conductual:** Ser agentes de apaciguamiento en nuestras comunidades y plataformas virtuales, combatiendo la polarización ciega, el ciberacoso y las noticias falsas que incitan al odio.
- **El Rigor Profesional:** Garantizar que nuestras competencias técnicas y tecnológicas estén al servicio del bien común y no de intereses corruptos o destructivos.

5.3. ¿Nos corresponde a nosotros hacerlo?

Sí, nos corresponde categóricamente a nosotros. Históricamente ha existido una tendencia nociva a transferir toda la responsabilidad de la paz exclusivamente al Estado, a los mandatarios de turno o a los comandantes de grupos en confrontación. No obstante, un acuerdo firmado en una mesa de negociación es únicamente una hoja de ruta formal; la paz real cobra vida únicamente si es apropiada y defendida por la ciudadanía en sus territorios.

Desde el punto de vista jurídico e institucional, el **Artículo 22 de la Constitución Política de Colombia** consagra: *"La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento"*. Esto significa que la paz no es optativa ni una dádiva de las élites, sino un mandato vinculante para cada colombiano. Delegar la paz en terceros equivale a renunciar a nuestra soberanía ciudadana.

5.4. ¿Quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? Explique su respuesta.

La construcción de paz es un esfuerzo **ecosistémico y multisectorial**. Ningún actor en solitario posee la capacidad de reconstruir una sociedad fragmentada:

1. **El Estado y sus Instituciones:** Obligados a brindar seguridad humana, justicia imparcial, inversión social estructural (vías, agua potable, educación) y cumplir de buena fe los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz.
2. **Las Víctimas:** Referente moral de la nación; su generosidad para participar en procesos de perdón y justicia restaurativa guía a la sociedad hacia el renacimiento cívico.
3. **El SENA y las Instituciones Educativas:** Agentes formadores que imparten no solo destrezas técnicas, sino conciencia ética y valores democráticos para formar ciudadanos íntegros.
4. **El Sector Empresarial y Productivo:** Responsables de generar empleo digno sin discriminación, incorporar a excombatientes y víctimas, y adoptar modelos de economía circular y sostenibilidad social.
5. **La Sociedad Civil y Comunidades Étnico-Campesinas:** Custodios del tejido comunitario que defienden pacíficamente sus territorios y saberes ancestrales frente a las economías ilegales.
6. **Desarrolladores y Profesionales Tecnológicos:** Creadores de plataformas que transparentan la información, reducen la brecha digital y potencian las capacidades productivas de las comunidades marginadas.

5.5. ¿Cuál es su compromiso frente a la realidad de Colombia (y en particular en el departamento del Cauca y Popayán)?

El **departamento del Cauca** y la ciudad de **Popayán** han sido epicentro de las mayores tensiones de la confrontación armada interna: despojo territorial, proliferación de cultivos de uso ilícito, bloqueos frecuentes de la vía Panamericana, estigmatización de las comunidades indígenas (nasa, misak, yanaconas), afrodescendientes y campesinas, y el azote recurrente de nuevos grupos armados ilegales.

Como ciudadana y futura tecnóloga en **Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)** formada en el CTPI de Popayán, asumo un compromiso concreto, ético y medible cimentado en cuatro pilares:

- **1. Tecnología con Enfoque Social y Territorial:** Concebir el software como un instrumento de democratización productiva. En el marco de nuestro proyecto formativo (*Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán*), hemos incorporado módulos de trazabilidad de compras directas con asociaciones campesinas locales, demostrando que los sistemas de información deben fortalecer las economías comunitarias frente a los monopolios excluyentes.
- **2. Alfabetización Digital y Cierre de Brechas Rurales:** Impulsar talleres de apropiación tecnológica y formación básica en programación en zonas rurales del Cauca, para que las juventudes campesinas e indígenas encuentren en la economía digital alternativas viables de empleo y vida digna, arrebatándolas del círculo del reclutamiento forzado.
- **3. Ética Algorítmica, Datos Abiertos y Anticorrupción:** Rechazar el desarrollo de sistemas invasivos o discriminatorios. Promover herramientas de código abierto que faciliten la auditoría ciudadana de los recursos de la paz (fondos PDET y regalías en el Cauca), combatiendo la corrupción que perpetúa la inequidad.
- **4. Convivencia y Filosofía Ubuntu en el Ecosistema Tecnológico:** Adoptar en mis equipos laborales el principio sudafricano del *Ubuntu*: entender que el éxito de un proyecto tecnológico no radica en la competitividad depredadora, sino en la cooperación, la empatía, el respeto a la diversidad cultural y el bienestar colectivo.

6. CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO DE CASO

1. **La Verdad como Bien Innegociable para la Reconciliación:** Tanto la TRC de Sudáfrica como la Comisión de la Verdad en Colombia evidenciaron que no existe paz auténtica construida sobre el ocultamiento de los crímenes de Estado o de las atrocidades guerrilleras. La verdad pública es el único remedio contra el veneno del rencor intergeneracional.
2. **Eficacia Ética de la Justicia Restaurativa frente al Punitivismo:** El encarcelamiento masivo no repara el dolor de las familias ni reintegra al infractor. La justicia restaurativa de la JEP y de la TRC demuestra que obligar a los victimarios a mirar a los ojos a las víctimas, pedir perdón público y ejecutar obras tangibles de reparación (TOAR) es infinitamente más sanador para el cuerpo social.
3. **La Paz es Inviable sin Justicia Económica y Equidad Territorial:** La experiencia contemporánea de Sudáfrica —que superó el racismo legal pero conservó la concentración económica de la riqueza y la tierra— es una clarinada de alerta para Colombia. Si el Estado no acelera la Reforma Rural Integral, la titulación de predios y el acceso a servicios básicos en departamentos como el Cauca, la violencia mutará continuamente bajo nuevas denominaciones criminales.

7. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS NORMATIVAS (NORMA APA 7MA EDICIÓN)

- Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. (2016, 24 de noviembre). *Gobierno de Colombia y FARC-EP*. Presidencia de la República. Bogotá D.C.
- Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición - CEV. (2022). *Hay futuro si hay verdad: Informe final de la Comisión de la Verdad*. Hallazgos y recomendaciones. Bogotá: CEV.
- Constitución Política de Colombia. (1991). *Artículo 22: La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento*. Gaceta Constitucional N° 114.
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. SAGE Publications.
- Jurisdicción Especial para la Paz - JEP. (2019). *Ley Estatutaria 1957 de 2019 sobre la Administración de Justicia en la JEP*. Diario Oficial de la República de Colombia.
- Lederach, J. P. (1997). *Building peace: Sustainable reconciliation in divided societies*. United States Institute of Peace Press.
- Mandela, N. (1994). *Long walk to freedom: The autobiography of Nelson Mandela*. Little, Brown and Company.
- Republic of South Africa. (1995). *Promotion of National Unity and Reconciliation Act, No. 34 of 1995*. Government Gazette of South Africa.
- Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. (2024). *Componente formativo: Ser agente de cambio*. Dirección de Formación Profesional. Bogotá: SENA.
- Truth and Reconciliation Commission of South Africa - TRC. (1998). *Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report* (Vols. 1-5). Juta & Co.
- Tutu, D. (1999). *No future without forgiveness*. Image Books / Doubleday.